



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa a la instalación de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica, denominada «Hibridación con fotovoltaica parque eólico Valdelugo» con el «Parque eólico Valdelugo» existente y su infraestructura de evacuación con conexión a la red de transporte instalada en estructura con seguidor a un eje norte-sur, en el término municipal de Estépar (Burgos). Expte.: FVH 674.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2023, la sociedad Parque Eólico Valdelugo, S.L. presentó la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de referencia, habiendo obtenido previamente la actualización del permiso de acceso y conexión el 5 de febrero de 2024. La solicitud fue admitida a trámite el 20 de febrero de 2024.

Segundo. Con fecha 20 de septiembre de 2024, este Servicio Territorial emite un requerimiento dirigido al promotor de la instalación, solicitando la subsanación de la documentación presentada con fecha 28 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, así como la aportación de documentación adicional necesaria para la adecuada tramitación del expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, que regula los procedimientos de autorización administrativa para instalaciones eléctricas en Castilla y León.

La documentación requerida fue aportada con fecha 24 de septiembre de 2024.

Tercero. Con fecha 27 de diciembre de 2024, se remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, acompañada de la documentación preceptiva para su tramitación.

Cuarto. El 19 de noviembre de 2025, se emite informe del Servicio de Planificación e Informes relativo a las afecciones al medio natural del proyecto de hibridación con fotovoltaica del parque eólico Valdelugo en el que se recogen medidas ambientales a incorporar en el proyecto. Expediente: SSCC-EIA-281-2024.

Quinto. Mediante Orden MAV/303/2026, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 27 de marzo de 2026, se dicta declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de la planta solar hibridación parque eólico Valdelugo y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de Estépar (Burgos) promovido por Parque Eólico Valdelugo S.L.

Sexto. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado el 14 de octubre de 2024 en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el portal de Energía y Minería de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Energía y Minería.

Séptimo. Por parte de este Servicio Territorial se remite separata del proyecto a los organismos afectados, en concreto a la Dirección General de Política Energética y Minas, al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos (Sección de Arqueología), al Servicio Territorial de Fomento de Burgos (Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio), a la Confederación Hidrográfica del Duero, al Servicio Territorial de Medio Ambiente, al Ayuntamiento de Estepar y a EDP España S.A.U.

La Dirección General de Política Energética y Minas, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos (Sección de Arqueología), el Servicio Territorial de Fomento de Burgos (Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio), el Servicio Territorial de Medio Ambiente emiten informes condicionados, los cuales son aceptados por el promotor. La Confederación Hidrográfica del Duero, el Ayuntamiento de Estepar y EDP España S.A.U. no emiten informe entendiendo su conformidad con la autorización de la instalación.

El Ayuntamiento de Estepar emite certificado de exposición del anuncio tanto en el tablón de anuncios del ayuntamiento como en su página web.

Octavo. Durante el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones al proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, y la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

- Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero. Se han realizado todos los trámites que la legislación vigente establece, relativos al procedimiento que nos ocupa, de autorización administrativa previa. Consta de Declaración de Impacto Ambiental favorable, y todos los condicionados técnicos emitidos han sido aceptados por el promotor, por lo que no existe impedimento alguno para acceder a lo solicitado.

Por todo ello, este Servicio Territorial de Burgos, a propuesta la jefa de la sección de energía, OTORGAR:

Autorización administrativa previa a la sociedad mercantil Parque Eólico Valdelugo, S.L., para la instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a ejecutar en suelo, en estructura con seguimiento solar a un eje norte-sur, hibridada con el parque eólico «Valdelugo» existente y actualmente en servicio. La energía generada por la instalación se evacuará a través de la red del parque eólico Valdelugo, ya existente que consiste en la subestación Villagutiérrez 20/132 kV.

Características del nuevo parque fotovoltaico:

- Potencia instalada: 18 MW
- Potencia pico: 23,09 MW
- Potencia de acceso: 18 MW
- Paneles: 34.992 (660 W cada uno).
- Inversores: 72 (250 kW c/u).
- 4 centros de transformación ubicados cada uno de ellos en una plataforma intemperie tipo «skid», transformador de potencia (6.000 kVA c/u), relación de transformación 0,8/20kV.

- Línea eléctrica subterránea de media tensión 20 kV, conductor RHZ1 AL 2OL 12/20 kV, de longitud 2.045 m en varios tramos (520 m, 285 m, 470 m y 770 m respectivamente), encargada de enlazar las celdas de media tensión de cada centro de transformación con la celda correspondiente de media tensión del parque interior de 20 kV de la SET Villagutierrez 20/132 kV existente.

Modificaciones en la subestación ST Villagutierrez 20/132 kV existente:

- Instalación de una nueva celda de línea para la recepción del circuito proveniente de la planta fotovoltaica con hibridación parque eólico Valdelugo.
- Preinstalación para batería de condensadores u otros equipos a conectar en media tensión.

Características del parque eólico «Valdelugo» existente:

- Año de puesta en marcha: 2022
- Potencia instalada: 18 MW
- 5 aerogeneradores General Electric GE 137 de 3,6 MW de potencia unitaria con altura de 110 metros de altura y diámetro de rotor de 137 metros, ubicado en el término municipal de Estépar. Potencia total a instalar 18 MW.
- Red de media tensión subterránea a 20 kV, que discurre por el término municipal de Estépar, con llegada a la Subestación Transformadora «Villagutiérrez» 20-30/132 kV.

Esta autorización queda sometida a las siguientes condiciones:

1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.
2. Las contenidas en la ORDEN MAV/303/2026 de 27 de marzo, dictada por La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 6 de abril de 2026.
3. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica.
4. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados que hayan sido aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

5. El plazo máximo para solicitar la autorización administrativa de construcción de esta instalación será de un año, a contar desde la notificación de esta resolución al solicitante. Si transcurrido este plazo no hubiera solicitado la autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución, la presente autorización caducará.

No obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23-2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

6. Para la ejecución de la instalación se deberán tener los bienes y derechos necesarios para su establecimiento o, en su caso, obtener la declaración de utilidad pública, en concreto, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella.

En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

Burgos, 2 de julio de 2026.

*La Jefa de Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Energía,*
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO